“9·6浙象渔49277”船与浙临渔21039”船碰撞事故调查报告

“9·6浙象渔49277”船与浙临渔21039”船

碰撞事故调查组

“浙象渔49277”船与浙临渔21039”船碰撞事故调查报告

2024年9月6日0210时许，“浙象渔49277”船与“浙临渔21039”船在距离象山南韭山东南方向约5海里（即29°22.53′N、122°17.01′E）附近海域发生碰撞，造成“浙临渔21039”船沉没，船上4名船员全部落水死亡。

事故发生后，省委、省政府领导高度重视，王浩省长要求全力搜救遇险失联人员，查明事故原因，做好舆情管控，切实加强海上渔船安全管理，避免类似情况发生。

根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》（农业部2012年第9号令），省海洋经济厅在前期两地调查取证基础上，第一时间成立“浙象渔49277”船与“浙临渔21039”船事故调查组，开展事故调查。

本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过问询笔录、调查取证、分析认证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查，调查组认为：事发水域当时能见度良好，“浙临渔21039”船为锚泊船，“浙象渔49277”船为在航机动船，该

起碰撞事故适用《1972年国际海上避碰规则》互见相关责任条款。“浙象渔49277”船存在严重过失，负主要责任；“浙临渔21039”船存在一定过失，负次要责任。

一、当事船舶基本概况

（一）浙象渔49277船。

1.船舶经营者情况。

“浙象渔49277”船，挂靠在象山县海保和盛联合渔业服务站，船舶各类证书登记所有人（持证人）为张振威，实际经营者为张祖（系张振威弟弟，“浙象渔49277”船上实际船长）。

2.船舶参数和持证情况。

（1）主要参数。该船为钢质，船长34.60米，型宽6.4米，型深3.2米，总吨位214，主机功率220千瓦，流刺网作业。

（2）船舶持证。渔业船舶安全证书编号：3302250242068，有效期至2025年9月27日；渔业船舶国籍证书编号：（浙象）船登（籍）（2020）HY-200419号，有效期至2025年9月28日；渔业船舶所有权登记证书编号：（浙象）船登（权）（2020）HY-200278号；渔业捕捞许可证编号：（浙象）船捕（2020）HY-200076号，有效期至2025年9月28日。该船各类证书齐全有效。

3.船舶安全设备情况。

（1）救生设备。QJF-Y-12救生筏1个，HSR-YSR-10救生

筏1个，FZ00004救生衣16件。

（2）无线电通导设备。HX2010甚高频无线电1台（证书编号C44201971532），WT-6000中/高频无线电1台（证书编号SH19PNS0024231），VEP8卫星紧急无线电示位标1台（证书编号SH19PNS0024628），“浙渔安”系统1套。

4.船员情况。

经调查，该船核定船员12人，本航次出港报告船员9人，实际出海船员11人（1人持有二级船长兼二级轮机长证书，1人持有二级船长证书，8人持有普通船员证书，1人无适任证书，其中5人与出港报告不符，6人出港未报告）（见附件2）。根据《农业农村部关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》（农渔发〔2023〕13号），该船应配备1名二级船长、1名二级船副、1名三级轮机长。从实际出海船员持证来看，缺配1名职务船员。

5.渔船保险情况。

（1）船舶保险。渔船互保额度为256万元，承保方宁波市渔业互保协会，互保期限：自2023年10月19日0时起至2024年10月18日21时。

（2）船员保险。雇主责任互助保险6人，每人保额为130万元，承保方宁波市渔业互保协会，期限：自2023年10月19日0时起至2024年10月18日24时。

（3）附加保险。渔船财产附加互助保险30万元，承保方宁波市渔业互保协会，互保期限：自2023年10月25日0时起至2024年10月18日24时。

（二）浙临渔21039船。

1.船舶经营者情况。

“浙临渔21039”船，挂靠在临海市良兴渔业专业合作社，船舶各类证书登记所有人（持证人）和实际经营者均为黄善河。

2.船舶参数和持证情况。

（1）主要参数。该船为钢质，船长13.50米，型宽3.2米，型深1.3米，总吨位15，主机功率18.0千瓦，流刺网作业。

（2）船舶持证。渔业船舶安全证书编号：3310820240350，有效期至2029年7月31日；渔业船舶国籍证书编号：（浙临）船登（籍）（2024）HY-100028号，有效期至2029年7月18日；渔业船舶所有权登记证书编号：（浙临）船登（权）（2024）HY-100026号；渔业捕捞许可证编号：（浙临）船捕（2020）HY-100031号，有效期至2025年12月28日。该船各类证书齐全有效。

3.船舶安全设备情况。

（1）救生设备。FZ00004救生衣4件，XT5555救生圈2个。

（2）通导设备。FT-8058 甚高频无线电 1 台，CZ-07480A 渔船用无线电话 1 台（证书编号 C21201600008），船载北斗定位终端（北斗星通）、FT-8700B 型 AIS 设备 1 套。

4.船员情况。

经调查，该船核定船员 2 人，本航次出港报告船员 3 人，实际出海船员 4 人（1 人出港未报告，1 人持有三级船长兼机驾长证书，3 人持有普通船员证书）（见附件 3）。从实际出海船员持证来看，符合《农业农村部关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》（农渔发〔2023〕13 号）规定。

5.渔船保险情况。

（1）船舶保险。渔船互保额度为 12 万元，承保方浙江省渔业互保协会，互保期限：自 2023 年 10 月 19 日 0 时起至 2024 年 10 月 18 日 24 时。

（2）船员保险。雇主责任互助保险 2 人，意外身故每人保额为 150 万元，承保方浙江省渔业互保协会，互保期限：自 2023 年 10 月 19 日 0 时起至 2024 年 10 月 18 日 24 时。本航次出海船员中 2 名船员未参保。

二、事故基本情况

根据 “浙象渔 49277”与“浙临渔 21039”两船北斗轨迹，“浙象渔 49277”船“浙渔安”系统视频和北斗、AIS 及卫星天线等通导设备记录信息，相关人员询问笔录，事发海域气

象海况，两船油漆、碰撞痕迹比对结果（见附件4、5）等信息，调查组认定“浙象渔49277”船与“浙临渔21039”船发生直接碰撞并造成“浙临渔21039”船沉没的事实。

（一）事发船舶动态。

根据AIS和北斗等设备记录信息、“浙临渔21039”船号灯显示情况、结合附近的“浙临渔21153”船长述称及“浙临渔21039”船打捞后船上的锚绳垂挂的长度，事发前“浙临渔21039”船处于锚泊状态。

根据AIS和北斗等设备记录信息，事发前“浙象渔49277”船处于航行状态。

（二）事发时间、地点。

1.碰撞时间、地点。

从“浙象渔49277”船相关视频监控显示，9月6日0209时54秒，该船驾驶台液晶显示器及前甲板上物品及器具出现明显晃动，结合两船北斗轨迹等，调查组认定两船碰撞发生的时间为9月6日0210时许。

根据“浙象渔49277”船长张祖事发时记录的信息及两船轨迹定位等信息，调查组认定两船碰撞地点为29°22.53′N、122°17.01′E。

2.沉没时间、地点。

根据参与现场救援的中国渔政33316反馈信息，“浙临

渔21039”船沉没时间为9月6日0830时许。

沉没地点为29°22.53′N、122°17.01′E附近。

（三）事发海域气象海况。

事发前后事故海域天气晴，能见度良好，东风，风速3米每秒（微风），海图资料显示该海域水流为回转流，0200时流向070°，流速约0.5节。

（四）事发经过。

9月5日2230时许，“浙临渔21039”船与同组渔船“浙临渔21153”船一起从石浦港出发前往南韭山渔场从事流网作业，9月6日0200时许到达事发海域（29°22.53′N、122°17.01′E）。

9月6日0202时，“浙临渔21039”船在29°22.53′N、122°17.01′E附近停船开始抛锚，0206时抛锚完成，船艏向显示000°。0206时该海域为回转流，流向070°，流速0.5节左右，该船随流整体向东北方向漂移。

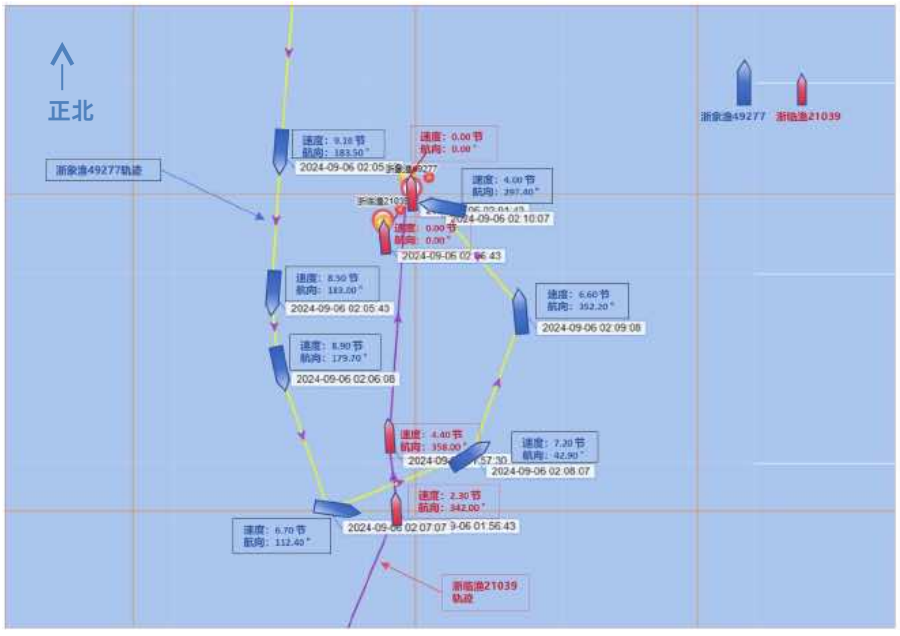
9月5日2200时许，“浙象渔49277”船从象山东门码头开航前往南韭山附近海域生产；出港后航向东北（60°左右），9月5日2300时许，张阿友接替船长张祖驾驶该船，直至事发。该船相关监控视频显示，9月6日0100时至事发时，当班驾驶员张阿友始终处于前俯后仰打瞌睡状态。

9月5日2330时至9月6日0145时许，“浙象渔49277”

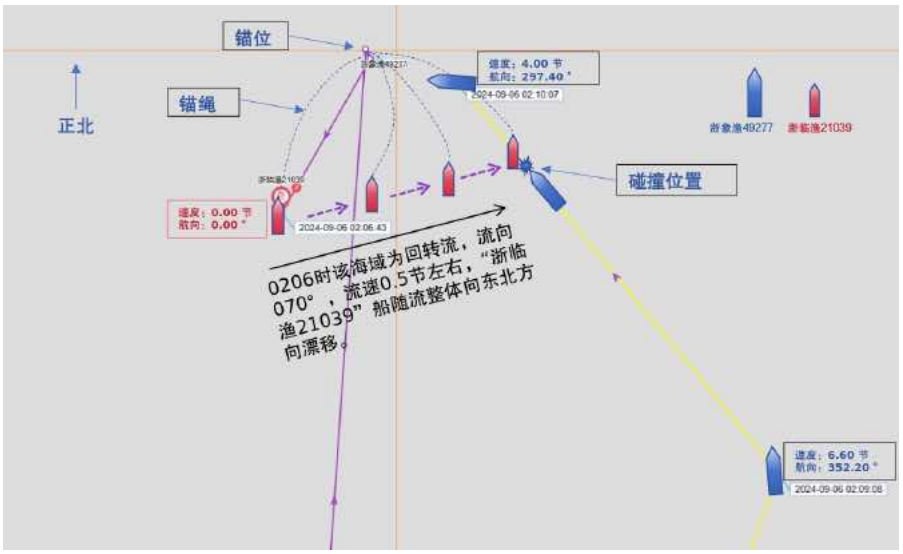
船航向以东北方向为主，航速在 7 至 9 节；9 月 6 日 0145 时许，该船开始持续逆时针转圈，至 0150 时许，航向转为东南方向（130°左右），至 0155 时许，航向转为西南（220°左右），至 0202 时许，航向转向南（190°左右），至 0206 时许，又开始持续逆时针转圈，0206 时航向 179°，0207 时航向 112°，0208 时航向 43°，0209 时航向 352°，整个过程航速保持 7 至 9 节。

9 月 6 日 0210 时许，“浙象渔 49277”船球鼻首左上方与“浙临渔 21039”船右尾部舷墙底发生碰撞，导致“浙临渔 21039”船快速向左侧倾，直至翻扣。

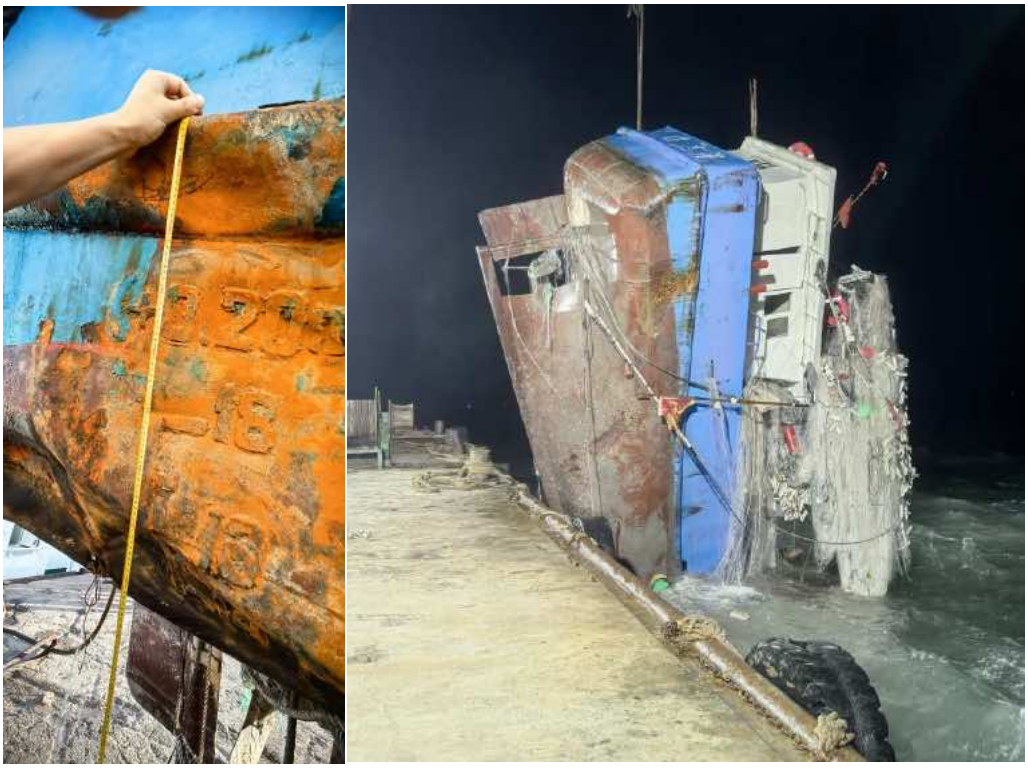
9 月 6 日 0830 时许，“浙临渔 21039”船在 29°22.53′N、122°17.01′E 附近海域沉没。



碰撞前两船轨迹示意图


锚位
锚绳
正北
碰撞位置
速度：4.00 节
航向：297.40 °
2024-09-06 02:10:07
速度：0.00 节
航向：0.00 °
2024-09-06 02:06:43
速度：6.60 节
航向：352.20 °
2024-09-06 02:09:08
0206时该海域为回转流，流向070°，流速0.5节左右，“浙临渔21039”船随流整体向东北方向漂移。

两船碰撞示意图



“浙临渔 21039”被撞部位：右尾部舷墙底



“浙象渔 49277”船撞击部位：球鼻首左侧

（五）事故损失情况。

本起碰撞事故造成“浙临渔 21039”船沉没，船上 4 名船员全部落水死亡。

三、事故搜救及处置情况

（一）搜救情况。

接到“浙临渔21039”船翻扣报警信息后，省、市、县三级政府和行业主管部门均第一时间启动应急响应，协调多方力量开展搜救工作。9月6日0340时至9月8日2000时，组织直升机3架次，渔政、海事、海警等公务船艇28艘（次）、社会力量及渔船95艘（次）、工程船4艘（次）参与搜寻，找到全部4名失踪船员遗体并转运到临海市殡仪馆；9月8日“浙临渔21039”船打捞出水并转运至临海市头门港。

期间，据“浙象渔49277”船长张祖述称，因在驾驶舱休息室出来时发现已经侧翻的“浙临渔21039”船，在周边找了5—10分钟，没有发现有落水人员；在让哥哥张振威报警后，就往北开去放网，在开了2海里左右就收到110电话，要求先不要放网，回去搜救；“浙象渔49277”船随后就返回参与搜救，一直搜救至当日12时左右为止。

（二）善后处置情况。

事发后，各级政府和相关部门高度重视，省海洋经济厅组织工作组，第一时间赴临海指导工作；临海市成立了市、镇两级“9·6”碰撞事故应急处置工作专班，全力做好事故现场搜救、事故调查、家属情绪安抚、现场稳控和社会舆情管控等工作；象山县密切配合做好搜救和渔民家属上访工作，确保渔

区社会稳定。

四、事故原因及过失分析

（一）浙象渔49277船过失。

1.瞭望严重疏忽。该船当班驾驶员张阿友因瞭望严重疏忽，没有及时提前发现碰撞局面的形成和采取避让行动，违反《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第八条、第十六条之规定。

2.无证驾驶船舶。当班驾驶员张阿友原持有的四等B船长证书已过期失效，现持有的普通船员证书也已过期失效，该行为违反《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十一条第一款之规定。

（二）“浙临渔21039”船过失。

存在瞭望疏忽的瑕疵。因“浙临渔21039”船所有船员在本次事故中死亡，无法确定锚泊时驾驶台有无值班瞭望。从事故调查过程来看，该船锚泊完成至碰撞发生有4分钟左右，船上值班人员应有足够的警醒和采取主动避让的戒备，但事实上在两船构成紧迫局面及碰撞过程中未发现该船有采取任何警示或避让相关的行动。

五、事故暴露的问题

（一）进出港报告不符、职务船员缺配、超员的问题突出。调查发现，“浙象渔49277”船，本航次进出港报告不符，出港

报告船员9人，实际出海船员11人（其中6人出港未报告）；该船本航次职务船员配备不符合规定要求，船上只有2名适任职务船员，缺配1名职务船员；1人无普通船员证书。“浙临渔21039”船，本航次进出港报告不符，进出港报告船员3人，实际出海船员4人（其中1人未在系统中报告）；该船本航次超载人员2人。

（二）渔船生产主体责任不落实。调查发现，“浙象渔49277”船，在本航次中出海人员变动后不如实进出港报告，招聘无普通船员证书人员上船工作，事发时无驾驶资格人员驾驶，航行时值班瞭望不到位；发现侧翻“浙临渔21039”船后，没有有效开展施救，是典型的安全意识淡薄、主体责任不落实的生产行为。“浙临渔21039”船，在本航次中改变出海人员造成进出港报告人员不符，且出港报告和实际出海船员超出船舶核定人数，是安全意识淡薄、主体责任不落实的生产行为。

（三）乡镇、合作社履职尽责不到位。调查发现，临海市桃渚镇对渔船进出港线上核实多且流于形式；象山县海保和盛联合渔业服务站为所辖的“浙象渔49277”船代办了进出港报告，也不清楚进出港报告后该船是否换人，导致渔船进出港人员与实际出海人员不符，渔船进出港报告核实不到位。同时，象山县海保和盛联合渔业服务站“定人联船”联络员

9月5日当晚手机调到静音，9月6日0600时才发现“浙象渔49277”船船长在9月6日02时30分打过电话。“浙临渔21039”船于9月6日0207时北斗、AIS系统显示离线，0311时系统发出离线高危预警。桃渚镇农业农村办公室当班人员因该船北斗离线报警时间短又迅速恢复正常、“浙渔安”系统也没报警以及平时海上作业渔船误报警多的缘故，就认为是误报警，没有及时仔细核实；临海市良兴渔业专业合作社当班人员正在处理另外一艘渔船碰撞事件，没有发现该船报警；临海市渔业应急处置指挥中心当班人员于0312时处置为“设备故障，4小时内不再预警”，反映临海市各级对渔船离线报警处置不及时。

（四）行业部门监督指导不够。调查发现，临海市虽然建立了市、乡镇、渔业合作社三级渔船进出港报告抽查核实机制，明确了市本级每日抽查5艘、乡镇每日核查所辖20%渔船、合作社每日出港渔船100%核查的要求，也按20%比例登船抽查本地渔港内进出渔船，但乡镇、合作社每日抽查进出港渔船的比例达不到规定要求，对在市外渔港进出的渔船，现场登船核实少。本航次中“浙象渔49277”船，出港报告9人，实际出海11人，6人出港未报告。反映出临海市、象山县行业部门监督指导不够。

六、处理意见

为深刻汲取本次事故教训，调查组建议:

（一）“浙象渔49277”船当班驾驶员张阿友，无证驾驶且对本起造成4人死亡事故负主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

（二）“浙象渔49277”船船长张祖，使用无证人员驾驶船舶、未有效开展搜救。建议象山县渔业主管部门按有关规定对其实施行政处罚，并按规定暂扣渔业职务船员证书。

（三）“浙临渔21039”船船长黄善河，对本起事故负次要责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免予责任追究。

（四）象山县海保和盛联合渔业服务站，对“浙象渔49277”船进出港报告核实、接听报警电话存在缺失，建议由象山县石浦镇对该服务站相关责任人作出相应处理。

（五）临海市良兴渔业专业合作社，对“浙临渔21039”船进出港报告核实不细、渔船离线报警处置疏忽，建议由临海市桃渚镇对该合作社相关责任人作出相应处理。

（六）对渔船离线报警处置不及时、渔船进出港报告核实不细不实，以及对渔船进出港报告指导检查不到位的相关责任人，建议由临海市、象山县按照有关规定对相关责任人作出相应处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事

故再次发生，针对本事故调查中发现的问题，调查组建议采取以下整改措施。

（一）压实安全生产主体责任。加强宣传教育，使船东船长增强安全生产主体责任意识，遵纪守法自觉做好安全生产工作。督促船东船长严格落实进出港报告、值班瞭望、实名制保险等制度，确保人证相符、持证上岗，严禁脱保、脱岗、疲劳驾驶。加强登船检查频次，压实安全生产主体责任。

（二）压实渔船安全协管责任。加强基层渔船管理组织建设，注重“浙渔安”系统培训，推动进出港报告核实、值班瞭望干预、渔船离线报警处置等工作落地落细，进一步压实基层渔船管理组织协管责任。

（三）落实渔船安全监管责任。按照“船籍港管辖”原则，落实渔船属地管理责任，认真落实渔船进出港报告制度，对进出本辖区渔港的渔船，做到“出港必登船检查，进港必核实船员”；对进出外地渔港的渔船，定期组织人员赴现地核实，严肃查处不报、虚报、瞒报以及职务船员配备不足、超员等行为。充分运用“浙渔安”系统，加强对渔船驾驶室巡检，提醒船长落实值班瞭望制度，严禁当班驾驶人员疲劳驾驶。